

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

[기출][2023-3]공사 전부 도급 시 고용·산재보험료 부존재확인 및 부당이득반환 청구의 적법한 피고와 소송유형

《[문제3] 甲은 자기 소유 토지에 전원주택을 신축하고자 건축업자인 乙과 전원주택신축공사에 관하여 도급계약을 체결하였고, 乙은 근로복지공단에 고용보험·산재보험관계성립신고를 하면서 신고서에 위 신축공사 사업장의 사업주를 甲으로 기재하여 제출하였다. 甲은 위 사업장에 관한 고용보험료와 산재보험료 중 일부만 납부하였고, 국민건강보험공단은 甲에게 체납된 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 것을 독촉하였다. 관련 법령상 보험료의 신고 또는 납부 등 산재보험 및 고용보험에 관한 사업의 주요 업무는 고용노동부장관으로부터 위탁받은 근로복지공단이 수행하고, 다만 보험료 체납관리 등 징수업무는 국민건강보험공단이 위탁받아 수행하고 있다. 甲은 건축주가 직접 공사를 하지 않고 공사 전부를 수급인에게 도급을 준 경우에는 근로자를 사용하여 공사를 수행하는 수급인이 원칙적으로 그 공사에 관한 사업주로서 고용보험 및 산재보험의 가입자가 되어 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 의무를 부담한다는 것을 알게 되었다. 이에 甲은 국민건강보험공단이 납부를 독촉하는 보험료채무에 대해 그 부존재확인을 구하는 소송과 이미 근로복지공단에 납부한 보험료에 대해 부당이득으로서 반환을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 甲은 누구를 상대로 어떤 유형의 소송을 제기하여야 하는지 설명하시오. (25점)》

<문제3> 공사 전부 도급 시 고용·산재보험료 부존재확인 및 부당이득반환 청구의 적법한 피고와 소송유형

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 전원주택 신축공사의 사업주로 잘못 기재되어 부과된 고용보험료 및 산재보험료와 관련하여 국민건강보험공단의 납부독촉에 대응하고, 이미 납부한 보험료의 반환을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <보험료채무의 부존재확인 및 납부한 보험료의 반환을 구하기 위하여 누구를 피고로 하여 어떠한 소송 유형을 제기하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 보험료 부과 및 징수와 관련한 항고소송과 당사자소송 등 적절한 소송 형태와 피고적격에 대해 설명한다.

II. 고용·산재보험료 관련 소송유형과 피고적격의 법리

1. 보험료채무 부존재확인소송의 성질과 피고적격

(1) 소송유형의 판단 (공법상 당사자소송)

- 보험료 납부의무는 공법상 법률관계에 직접 해당하는바, 이에 대한 존부를 다투는 확인소송은 행정소송법 제3조 제2호의 공법상 당사자소송의 형태로 제기되어야 한다. 행정청의 처분을 전제로 하지 않는 대등한 당사자 간의 공법상 권리의무 관계에 관한 소송이기 때문이다.

(2) 피고적격의 확정 (근로복지공단)

- 대법원은 보험료 납부의무의 상대방이자 실질적인 공법상 권리의무의 귀속주체는 국민건강보험공단이 아니라 근로복지공단이라고 판시한다. 국민건강보험공단은 관련 법령에 의하여 단지 보험료의 징수업무만을 위탁받아 수행하는 징수 대행기관에 불과하므로, 채무 부존재확인소송의 적법한 피고는 근로복지공단이 된다.

2. 부당이득반환청구소송의 성질과 피고적격

(1) 소송유형에 관한 학설과 판례

① 학설의 대립

- 공법상 부당이득반환청구권의 성질에 대하여 공법상의 독자적 권리로 보아 행정소송인 공법상 당사자소송으로 제기해야 한다는 공권설과, 사법상의 채권과 다를 바 없어 민사소송으로 제기해야 한다는 사권설이 대립한다.

② 판례의 태도

- 대법원은 공법상 부당이득반환청구권을 원칙적으로 사법상 채권으로 평가하므로, 당사자소송이 아닌 민사소송의 방법으로 반환을 청구하여야 한다는 사권설의 입장을 일관되게 고수하고 있다.

(2) 피고적격의 확정 (근로복지공단)

- 잘못 납부된 고용·산재보험료의 부당이득반환청구의 피고는 실제 기금의 관리·운용 주체이자 보험료의 실질적 귀속주체인 근로복지공단이 되어야 한다. 단순 징수 대행기관에 불과한 국민건강보험공단이나 국가를 상대로 청구할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 보험료채무 부존재확인의 소 제기 방향

(1) 소송유형

- 甲이 국민건강보험공단으로부터 독촉받고 있는 보험료채무는 공법상 보험료징수법령에 따른 공법상의 의무이므로, 그 의무의 존부를 다투는 소송은 공법상 당사자소송으로 제기하여야 한다.

(2) 피고의 지정

- 보험료의 부과권자이자 법적 납부의무의 귀속 주체는 근로복지공단이다. 국민건강보험공단은 단순 징수업무 수탁기관에 불과하므로, 甲은 근로복지공단을 피고로 삼아 소를 제기하여야 한다.

2. 부당이득반환청구소송의 제기 방향

(1) 소송유형

- 판례의 사권설에 의할 때, 甲이 이미 잘못 납부한 고용·산재보험료에 대한 부당이득반환청구소송은 민사소송의 형태로 제기하여야 한다.

(2) 피고의 지정

- 과오납된 보험료의 귀속주체이자 관련 기금을 직접 관리·운용하는 권리주체는 근로복지공단이다. 따라서 부당이득반환청구의 적법한 피고 역시 근로복지공단이 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲은 국민건강보험공단이 독촉하는 고용·산재보험료채무의 부존재확인을 구하기 위해 근로복지공단을 피고로 삼아 공법상 당사자소송을 제기하여야 한다. 또한, 이미 납부한 보험료의 반환을 구하기 위해서도 마찬가지로 근로복지공단을 피고로 지정하여 민사소송을 제기하여야 한다. 이 두 소송은 행정소송법 제10조 및 제44조의 관련청구 병합 규정에 따라 관할 행정법원에 일괄하여 병합 제기함으로써 일회적이고 실효성 있는 권리구제를 도모할 수 있다.

<보충>

※ 국민건강보험공단이 단순히 위탁받아 체납관리 업무를 수행하는 기관일 뿐이고, 보험관계 성립의 주체는 근로복지공단이라는 점 때문에, 소송의 피고가 누구인가가 헷갈릴 수 있다. 이 부분은 판례와 행정소송법의 체계에서 정리해야 한다.

I. 보험료 부과·징수 권한의 구조

1. 근로복지공단

- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률(이하 '고용산재보험료징수법')에 따르면, 보험관계 성립, 보험료 부과·고지, 보험료를 산정 등 보험관계의 실체적 처분권은 근로복지공단이 행사한다.

2. 국민건강보험공단

- 다만 동법 제8조에 따라 보험료 징수업무 중 일부, 특히 체납관리·강제징수 등 집행 단계는 국민건강보험공단에 위탁된다. 따라서 국민건강보험공단이 하는 독촉·압류 등은 근로복지공단의 부과처분을 전제로 하는 집행행위이다.

II. 피고적격 관련 판례 입장

1. 원칙 : 처분청이 피고

- 행정소송법 제13조 제1항은 취소소송은 처분 등을 한 행정청을 피고로 한다고 규정한다. 따라서 보험료 부과·고지라는 처분의 주체는 근로복지공단이므로, 보험료 부과처분 자체를 다투는 소송의 피고는 근로복지공단이다.

2. 국민건강보험공단이 한 독촉·체납처분

- 대법원은 일관되게, 국민건강보험공단이 독촉·압류 등 체납처분을 한 경우 그 처분의 피고적격은 국민건강보험공단에 있다고 보고 있다. 다만, 이때 쟁점은 <실체적으로 보험료 납부의무가 있느냐라기보다는 독촉 자체가 위법한가>의 문제로 귀결된다.

3. 실무적 구분

- 따라서 보험료 납부의무 자체(즉, 보험관계 성립 여부, 부과적법성)를 다투려면 근로복지공단을 피고로 삼아야 하고, 국민건강보험공단이 한 징수·독촉행위를 다투려면 국민건강보험공단을 피고로 삼아야 한다.

III. 사안의 적용

- 甲은 '나는 보험료 납부의무자가 아니다'라는 점을 다투고자 한다. 이는 곧 보험료 부과처분의 위법성(즉, 보험관계 성립 주체가 잘못되었다는 것)을 다투는 것이므로, 소송의 상대방은 근로복지공단이 되어야 한다. 국민건강보험공단의 독촉은 단순한 집행행위에 불과하여, 그 자체를 취소소송 대상으로 삼는 것은 부적절하다. 따라서 甲이 보험료 채무의 부존재를 주장하려면, 근로복지공단을 피고로 하여 보험료 부과처분 취소소송(또는 무효확인소송)을 제기하는 것이 타당하다.

IV. 결론

- 보험료 부과처분의 주체 : 근로복지공단
- 징수·독촉 등 체납관리 주체 : 국민건강보험공단
- 보험료 채무의 존부 자체를 다투려는 경우 : 근로복지공단을 상대로 취소소송/무효확인소송
- 단순히 독촉·압류의 위법을 다투려는 경우 : 국민건강보험공단을 상대로 취소소송
- 본 사안에서는 甲이 '나는 납부의무자가 아니다'라는 실체적 다툼을 제기하려는 것이므로, 피고는 근로복지공단이 되는 것이 타당하다.